

某某要求上述公司排除妨害的诉讼请求，事实依据不足，亦不予支持。案涉商铺在租赁期间的损失问题，高某某可以向相关主体另行依法主张权利。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“虚拟产权式商铺”指的是房地产开发商将大型商场分割成若干没有物理

上四至的空间进行出售，业主拥有其所有权，但不独立经营，而是通过委托经营、售后回租等方式获取收益的一类商铺。本案中，高某某作为虚拟产权式商铺小业主主张对案涉商铺的通行权，两审法院均未予支持。为何虚拟产权式商铺小业主在行使权利时应当受到限制，其所受限制的合理范围为何，系值得讨论的问题。

一、虚拟产权式商铺权利行使之限制依据

我国现行法律未对虚拟产权式商铺作出明确规定，其既具有建筑物区分所有权的部分特征，又类似于按份共有，但又区别于二者。我国现行法中对于其中专有部分权利行使的限制主要是根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第二百七十二之规定，即不得危及建筑物的整体安全，不得损害其他业主的合法权益。根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，区分所有权建筑物的专有部分应当具有构造上的独立性、利用上的独立性和物权登记上的独立性。由于虚拟产权式商铺往往没有物理上的四至，不具备独立使用的条件，也可能不能获得产权登记，故严格意义上这类商铺并不属于区分所有建筑物，其权利行使也不仅受到建筑物区分所有权制度的一般限制。

在法律没有专门规定的情况下，此类商铺业主对商铺所有权的行使，应当落入民法上权利行使的一般限制范围，如要符合诚实信用原则、公平原则、不损害社会公共利益和他人的合法权益等。此外，由于虚拟产权式商铺客体特征及运营模式上的特殊性，其所有权行使还应因集体关系受到全体业主的共同特殊限制。虚拟产权式商铺的物理特征决定了整个楼宇（商场）只有统一规划、统一经营、统一管理，才能使业主获得最大利益。商铺业主在与开发商签订买卖合同时往往知晓商铺统一经营情况，并与经营方签订委托经营合同，使商铺的所有权与经营权分离。在经营利益分配时，也是将整个商场收益按照业主投资比例进行分配。因此，单个商铺的利益必须服从广大业主的共同利益，接受商场整体规划布局的约束和限制，方能获得稳定的回报。此种特殊状态决定了每个业主所享有的所有权应当受到合理的限制。

二、虚拟产权式商铺通行权属于应受限制的合理范围

民法上的通行权是为了满足己方行使不动产权利的需要通过他人所有或占有的土地的权利，性质为不动产所有权或使用权的适当扩张，其依据是法律关于通行相邻关系的规范或当事人设定通行权的合同约定。根据《民法典》第二百九十一条规定，相邻关系中通行权的行使以必要为前提，且需以对他人损害最小的方式行使。而《民法典》第三百七十二条规定，允许当事人通过合同约定不动产的利用方式，包括在他人的不动产上通过合同设置通行权。那么虚拟产权式商铺业主的通行权与民法上的通行权有何区分，是否应受限制，结合本案，可从以下方面理解：首先，从虚拟产权式商铺之物理属性来看，其没有明确四至，常以建筑面积抽象划分，导致其通行权行使的物理范围难以清晰界定，权利人也难以证明其行使通行权的必要性；其次，从虚拟产权式商铺之设立目的来看，其系为实现楼宇整体收益最大化而创设，业主往往通过买卖合同、管理规约或租赁合同接受统一经营模式，业主通行权应受合同目的之限制，不得悖逆设立初衷；最后，从虚拟产权式商铺之权利特征来看，其相较一般的不动产所有权专有属性弱化，与一般不动产可独立行使占有、使用、收益权能存在本质差异，因此，虚拟产权式商铺业主对于通行权的行使应受到比一般不动产更为严格的限制。

本案中，案涉楼宇已经出租给某技术公司用作办公，办公用地需要保障其整体空间与外界的相对独立性，保障公司员工办公不受公司外人员干扰，如果允许各商铺业主在楼宇中随意通行，则楼宇经营方与某技术公司间的租赁合同目的将无法实现，从而导致经营方无法正常获取租金，各业主的正常收益也会受到不利影响。因此，高某某对案涉商铺主张通行权，应当在此类商铺业主容忍义务之合理范围内，该容忍义务应以不影响案涉楼宇整体功能的发挥和损害其他业主的利益为限。从本案实际情况来看，高某某主张对案涉商铺的通行权，不仅违反合同原意，还有可能侵犯其他业主的利益，破坏商场整体经营的商业价值，故不应予以支持。

依据行政机关生效确权决定起诉要求返还土地、
排除妨害不属于民事案件受理范畴
——潘某甲诉潘某乙、潘某丙排除妨害案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区桂林市中级人民法院(2024)桂03民终103号民事裁定书

2. 案由：排除妨害纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):潘某甲

被告(被上诉人):潘某乙、潘某丙

【基本案情】

潘某甲系某市某镇某村某屯A 村民小组村民,潘某乙与潘某丙系父子,二 人为某屯B 村民小组村民。案涉土地位于潘某乙、潘某丙房屋前及右侧。潘某 乙户于2014年将该土地地面进行了水泥硬化,并一直占有和使用。双方因该土 地的权属产生争执,申请某市人民政府进行确权处理,某市人民政府于2020年 6月16日作出《某市人民政府权属纠纷处理决定书》,将该土地确认归潘某甲 所在集体所有,并制作了相关权属界线图。该决定书作出后,双方均未申请复 议、未提起诉讼,该决定已经发生法律效力。2023年5月4日,潘某甲所在集 体出具《土地使用权证明》 一份,确认案涉土地现属于潘某甲户管理使用。为 此,潘某甲向人民

法院提起诉讼，要求潘某乙、潘某丙交还土地，停止侵害和 恢复原状。

一、物权保护纠纷 125

【案件焦点】

行政机关作出的确权决定生效后，依据生效确权决定起诉要求返还土地、排除妨害是否属于民事诉讼受理范畴。

【法院裁判要旨】